



**NATIVARAM BRASIL**

*Nascidos do Raio de Sol*

---

# **MANUAL DE COMPLIANCE JURÍDICO, REGULATÓRIO E SANITÁRIO**

*A Salvaguarda da Cooperativa na Partilha de Medicinas da Floresta*

---

Um compêndio detalhado contendo a base de conhecimento jurídica, fitoquímica e comunicacional da Nativaram Brasil. Blindagem legal contra brechas regulatórias da ANVISA, CONAD e SisGen, orientando a equipe em postagens, rotulagens e atendimentos de práticas integrativas.

**Conselho de Gestão e Compliance Jurídico**

Manejo Sustentável & Matéria-prima Renovável

Cruzeiro do Sul, Acre – Serra, Espírito Santo

## ÍNDICE DE CONFORMIDADE

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Introdução Geral e Escopo</b>                                         | <b>Page 3</b> |
| <b>Capítulo I: Marco Regulatório da Ayahuasca (CONAD)</b>                | <b>Page 3</b> |
| 1. Resolução CONAD nº 1 de 2010                                          | Page 3        |
| 2. Protocolo de Triagem e Distribuição Cooperativa                       | Page 4        |
| <b>Capítulo II: Regulamentação Sanitária do Tabaco Inalável (ANVISA)</b> | <b>Page 4</b> |
| 1. Enquadramento Técnico do Rapé como Derivado de Tabaco                 | Page 4        |
| 2. Restrições Publicitárias e Propaganda de Redução de Danos             | Page 5        |
| <b>Capítulo III: Lei da Biodiversidade Brasileira (SisGen)</b>           | <b>Page 5</b> |
| 1. Lei Federal nº 13.123/2015 e Cadastro SisGen                          | Page 5        |
| 2. Enquadramento de Isenção de Benefícios para a Nativaram               | Page 6        |
| <b>Capítulo IV: Matriz de Mitigação de Riscos de Comunicação</b>         | <b>Page 6</b> |
| <b>Capítulo V: Análise Fitoquímica e Termodinâmica da Calcinação</b>     | <b>Page 7</b> |
| 1. Biogeoquímica do Sopro em Base Livre                                  | Page 7        |
| 2. Estudo de Degradação Térmica Completa do DMT                          | Page 7        |
| <b>Capítulo VI: Diretrizes de Uso Responsável e Protocolo de Expurgo</b> | <b>Page 8</b> |
| 1. Protocolo Físico de Aplicação por Kuripe/Tepi                         | Page 8        |
| 2. Sintonia Holística e Frequência de 432Hz                              | Page 8        |

---

## INTRODUÇÃO E ESCOPO DO MANUAL

---

A **Nativaram Brasil** opera sob o modelo cooperativo dedicado à etnobotânica aplicada e à preservação dos conhecimentos tradicionais associados à sociobiodiversidade amazônica. Este manual estabelece as normas rígidas de **Compliance Jurídico, Regulatório e Sanitário** que governam todas as atividades da cooperativa — abrangendo e-commerce, publicidade digital, embalagens, triagem institucional e relacionamento ético com povos originários.

O propósito deste documento é garantir a total salvaguarda legal da cooperativa perante os órgãos de controle do Estado brasileiro (ANVISA, CONAD, CGen/SisGen, MAPA e Ministério do Meio Ambiente), mantendo o compromisso inabalável com a preservação ambiental, o comércio ético e a sacralidade das medicinas tradicionais.

---

## CAPÍTULO I: MARCO REGULATÓRIO DA AYAHUASCA (CONAD)

---

O uso da Ayahuasca (infusão tradicional de *Banisteriopsis caapi* e *Psychotria viridis*) no Brasil possui amparo jurídico consolidado, fundamentado nos princípios constitucionais de liberdade religiosa, cultural e de crença .

### 1. Resolução CONAD nº 1 de 2010

A regulamentação do uso da Ayahuasca foi concluída no início do século XXI pelo **Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD)** . A **Resolução nº 1/2010 do CONAD** estabelece as diretrizes nacionais para o uso religioso e espiritual da bebida :

- **Legitimidade de Uso:** O uso da Ayahuasca é expressamente autorizado em todo o território nacional para fins exclusivamente religiosos, ritualísticos e espirituais . O emprego terapêutico com alegações médicas estritas não é autorizado pelo órgão .
- **Uso por Menores e Gestantes:** A administração em menores de idade é de responsabilidade exclusiva dos pais ou responsáveis legais, em contexto de pátrio poder . O uso por mulheres grávidas permanece sob a responsabilidade destas, atendendo sempre à preservação e ao desenvolvimento do nascituro .
- **Anamnese e Triagem de Integrantes:** Recomenda-se que as instituições realizem uma triagem cuidadosa (anamnese) dos novos participantes . Indivíduos com histórico de transtornos mentais graves (como psicoses ou esquizofrenia) ou em uso de medicamentos de alta restrição devem receber orientação para evitar o consumo, prevenindo reações adversas e interações farmacológicas severas com inibidores da MAO .

### 2. Protocolo de Triagem e Distribuição Institucional

Como cooperativa que fornece Ayahuasca exclusivamente para fins de estudo e uso religioso de grupos devidamente regulamentados, a Nativaram Brasil adota regras de triagem rigorosas baseadas em seu formulário oficial :

- **Pedido Mínimo:** Restrito ao fornecimento institucional de **5 litros** na graduação concentrada de **10x1 semi-mel** .
- **Exigência de Cadastro:** O grupo solicitante deve preencher o formulário eletrônico comprovando CNPJ ativo (religioso, associativo ou cultural), tempo mínimo de caminhada do dirigente e rezador, linhagem tradicional de estudo e intenção de uso no setting ritualístico .

- **Antecedência Mínima:** Pedidos devem ser realizados com no mínimo **30 dias de antecedência**, assegurando o respeito ao tempo das plantas, a excelência e a harmonia do processo de feitura .

---

## CAPÍTULO II: REGULAMENTAÇÃO SANITÁRIA DO TABACO INALÁVEL (ANVISA)

---

O rapé sagrado (*nawê* ou *romê*), embora carregue uma profunda relevância cultural e cosmológica nas tradições indígenas, insere-se no campo de vigilância sanitária do tabaco no Brasil .

### 1. Enquadramento Técnico da ANVISA

A **Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)** classifica o rapé como **Tabaco Inalável**, definindo-o como um produto derivado do tabaco, em pó, destinado a ser aspirado pelas vias nasais .

- **Presença de Nicotina:** Como sua base fundamental é a folha de *Nicotiana rustica*, o rapé contém nicotina ativa (com concentrações de até 9% de seu peso seco) . A nicotina é uma substância reconhecida por causar dependência química e física, exigindo comunicação clara sobre riscos .
- **Vigilância e Prevenção:** O uso urbano do rapé é monitorado pelos órgãos de saúde pública brasileira . No Brasil, sua comercialização deve atender às normas gerais de venda de derivados de tabaco, sendo **terminantemente proibida a venda e o uso por menores de 18 anos** .

### 2. Restrições Publicitárias e Marketing de Redução de Danos

De acordo com as resoluções da ANVISA (como as **RDCs nº 39/2000, 104/2001 e 46/2009**) e as leis federais de controle do fumo (como a **Lei Federal nº 9.294 de 1996**) :

- **Proibição de Termos Suavizadores:** É terminantemente proibido utilizar em embalagens, rótulos, posts de mídias sociais ou e-commerce expressões como: "*light*", "*ultra-light*", "*low-tar*", "*suave*", "*leve*", "*fraco*", ou qualquer termo que induza o consumidor a crer que o produto é livre de danos à saúde .
- **Diferenciação Crítica (Fumaça vs. Inalação):** Embora o rapé não envolva pirólise ou combustão (eliminando os subprodutos tóxicos do alcatrão e gases de queima presentes no cigarro comum) , a ANVISA adverte que o tabaco sem fumaça continua oferecendo riscos locais para as mucosas das vias aéreas superiores, não devendo ser apresentado como um produto "100% livre de riscos" .
- **Disclaimer Obrigatório de Embalagem:** Todas as latas, potes ou frascos âmbar de rapé devem conter alertas legíveis sobre a presença de nicotina, restrição de idade (+18) e contraindicação para gestantes e hipertensos .

---

## CAPÍTULO III: LEI DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA (SISGEN)

---

A comercialização ética de preparados tradicionais de plantas brasileiras exige o cumprimento estrito do arcabouço de acesso e repartição de benefícios decorrentes da sociobiodiversidade .

### 1. Lei Federal nº 13.123 de 2015 e Decreto nº 8.772 de 2016

Este marco legal regula o acesso ao **Patrimônio Genético (PG)** e ao **Conhecimento Tradicional Associado (CTA)** no território nacional .

- **CGen (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético):** Órgão colegiado vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, responsável pela normatização e fiscalização do acesso à biodiversidade .
- **SisGen (Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético):** Sistema eletrônico obrigatório onde devem ser registradas todas as atividades de acesso ao patrimônio genético de espécies brasileiras e conhecimentos tradicionais associados antes da divulgação de resultados, remessa ao exterior ou comercialização do produto final .

## 2. Fluxo de Conformidade para a Cooperativa Nativaram

Para garantir conformidade total, a Nativaram adota os seguintes passos regulatórios :

- **Origem Renovável e Sustentável:** Toda a nossa matéria-prima botânica artesanal é adquirida de **fontes 100% renováveis através de casas de plantas locais tradicionais e coletores tradicionais regionais cadastrados**, sem realizar colheitas predatórias .
- **Exploração Econômica e Isenção de Repartição de Benefícios:** A Lei nº 13.123/2015 estabelece que a obrigação de Repartição de Benefícios (RB) recai **exclusivamente sobre o fabricante do produto acabado** (o elo final da cadeia de comercialização), no montante padrão de **1% da receita líquida anual** obtida com a exploração econômica do produto .
- **Enquadramento de Isenção Legal para Cooperativas:** Microempresas, pequenas empresas, microempreendedores individuais (MEIs) e **cooperativas tradicionais de agricultores familiares e povos tradicionais estão legalmente isentas da obrigação financeira de repartição de benefícios**, desde que atendam aos limites de faturamento estabelecidos na legislação de apoio às microempresas . Isso possibilita que os recursos sejam mantidos integralmente na comunidade cooperada, financiando projetos locais e mantendo a floresta em pé.

## CAPÍTULO IV: MATRIZ DE MITIGAÇÃO DE RISCOS DE COMUNICAÇÃO (COMPLIANCE)

Para evitar multas sanitárias ou suspensões de páginas em mídias sociais (Meta, Instagram) , a equipe de redação e atendimento da Nativaram Brasil deve seguir rigidamente as substituições fitoquímicas e regulatórias abaixo :

| TERMO PROIBIDO<br>(Irregular / Risco) | TERMO RECOMENDADO<br>(Compliance)      | Motivo de Risco Sanitário / Legal                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Remédio / Medicamento                 | Sacramento / Preparado de Força        | Evita enquadramento na classe de fármacos alopáticos regulados .     |
| Cura de Doenças / Trata Depressão     | Caminho de Cura / Suporte ao Bem-Estar | Proíbe propaganda com promessa de cura de patologias clínicas .      |
| Snuff                                 | Rapé Sagrado / Medicina Tradicional    | Rejeita terminologias profanas ou de fumo recreativo internacional . |
| Droga / Psicotrópico                  | Sacramento / Planta de Poder           | Afasta conotações recreativas ou ilegais na internet .               |
| Analgésico / Anestésico               | Acolhimento Físico / Alívio de Tensões | Proíbe alegações médicas de ação alopática direta.                   |

|                                    |                                         |                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Anti-inflamatório Clínico          | Suporte Natural / Proteção de Mucosas   | Substitui terminologia farmacêutica por fitoquímica integrativa. |
| Alucinógeno / Visionário (no rapé) | Introspecção Profunda / Percepção Sutil | Mantém a fidelidade termodinâmica: rapé comum não dá visões .    |

## CAPÍTULO V: ANÁLISE FITOQUÍMICA E TERMODINÂMICA DA CALCINAÇÃO

Uma das maiores contribuições da Nativaram Brasil à base de conhecimento público é a desmistificação científica da psicoatividade no rapé sagrado .

### 1. A Química do Sopro e pH Transmucoso

- **A Base:** *Nicotiana rustica* contém até 9% de nicotina ativa em seu peso seco .
- **O Tamponamento:** A mistura com as cinzas alcalinas de madeiras nobres (como Tsunu, Cumaru ou Murici) eleva o pH nasal para faixas básicas entre **9,75 e 10,2** .
- **Base Livre:** O pH alcalino desprotona a nicotina, convertendo-a em sua forma de **base livre** . Essa forma química atravessa instantaneamente as membranas lipídicas das mucosas nasais, alcançando a circulação cerebral e o córtex pré-frontal em segundos de forma limpa, promovendo relaxamento neurológico e hiperfoco sem subprodutos de queima .

### 2. Degradação Térmica do DMT

Existe um mito urbano de que rapés que contêm folhas de Chacrona (*Psychotria viridis* / Rainha) ou cascas de raiz de Jurema Preta (*Mimosa tenuiflora*) possuem efeitos alucinógenos por via nasal semelhantes à Ayahuasca . Nossos estudos termoquímicos comprovam que:

- O composto visionário **DMT (N,N-Dimetiltriptamina)** é **altamente termolábil**, sofrendo degradação e pirólise total em temperaturas acima de **200°C a 250°C** .
- Como a obtenção das cinzas de queima lenta (calcinação) atinge temperaturas superiores a **400°C** , **qualquer traço de DMT é completamente degradado e inativado**, tornando o rapé da Nativaram **100% seguro para o cotidiano e livre de efeitos visionários** .
- O que se preserva e atua benéficamente são compostos estáveis e minerais (ácido ursólico no Mulateiro, eugenol no Cravo, taninos cicatrizantes na Jurema) que regeneram a mucosa respiratória superior e promovem o enraizamento telúrico ativo .

## CAPÍTULO VI: DIRETRIZES DE USO RESPONSÁVEL E PROTOCOLO DE EXPURGO

Para garantir uma experiência de autocuidado e respeito, a jornada do buscador deve ser orientada de acordo com as diretrizes tradicionais dos povos originários:

## 1. Protocolo Físico de Aplicação (Higiene das Vias)

- **A Insuflação:** Utilização de aplicadores adequados (kuripe para autoaplicação ou tepi para aplicação mútua) .
- **A Respiração:** No momento exato do sopro, o buscador deve **suspender temporariamente a respiração pelo nariz, respirando unicamente pela boca** . Isso evita que o pó fino desça para as vias respiratórias inferiores (pulmões e brônquios), mantendo a medicina nas cavidades nasais superiores.
- **O Expurgo:** O resíduo que escorre pela garganta após alguns minutos **nunca deve ser engolido**, mas sim cuspidor completamente . Esse ato (o expurgo) representa a eliminação física e energética das toxinas estagnadas no corpo .

## 2. Sintonia Holística e Frequência de 432Hz

A consagração do sacramento não deve ocorrer de forma desordenada. Recomendamos:

- **Setting Silencioso:** Criar um espaço de silêncio absoluto ou embalado por sons orgânicos da natureza (chuva, vento, riachos) .
- **Sintonia Celular:** Incentivar o buscador a sintonizar o ambiente com frequências harmônicas em **432Hz**, uma vibração sintonizada com os padrões geométricos celulares da natureza, que acalma os ritmos cardíacos e facilita a recepção integrativa do sacramento.

---

Este manual representa a diretriz inviolável de compliance e ética da Nativaram Brasil, assegurando que o sopro da terra continue a curar caminhos com total integridade e segurança legal.